

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4843/2540

สำนักงานคณะกรรมการการประณม
ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

นาง ระนอง เรืองระยับชัย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

ช. สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูทั้งที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาตามที่ช. ระบุนั้น
ไว้ อันเป็นการทำละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการการประณมศึกษาแห่งชาติ โจทก์การ
แจ้งวุฒิการศึกษาไม่ตรงต่อความจริงดังกล่าวก่เกิดขึ้นและสำเร็จผลเป็นละเมิดเมื่อช.
เข้าสมัครสอบแข่งขันและมีอายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 วรรคแรก โจทก์เพ่งฟ้องคดีนี้เมื่อเกินกว่า 10 ปี นับแต่วันสมัครสอบอันเป็น
วันทำละเมิดฟ้องจึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษา เมื่อปี 2518 นายเชียง เรืองระยับชัย ซึ่งไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่จะ
สอบเข้ารับราชการครูได้จงใจกระทำการทุจริตปลอมแปลงแก้ไขชื่อสกุลในใน
ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.ศ.) และประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ
มัธยม (พ.ม.) ของบุคคลอื่นเป็นชื่อนายเชียง แล้วนายเชียงนำเอกสารดังกล่าวไปยื่น
สมัครสอบ และสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชร จนกระทั่งวันที่31 มีนาคม 2534 นายเชียงจึงได้ลาออกจากราชการ เป็นเหตุให้โจทก์และราชการเสียหายโดยได้จ่ายเงินเดือนให้นายเชียงตั้งแต่วันเริ่มรับ ราชการคือวันที่ 2 มิถุนายน 25185 จนถึงวันลาออกจากราชการเป็นเงินทั้งสิ้น 937,858.32 บาท อันเป็นลาภมิควรได้และนายเชียงรับไว้โดยทุจริตนายเชียงถึงแก่ กรรมเมื่อวันที่13 เมษายน 2534 จำเลยทั้งสี่เป็นทนายาทผู้รับมรดกของนายเชียงต้อง ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ทราบความเสียหายและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่า เสียหายและทราบการถึงแก่กรรมของนายเชียงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 ขอให้ บังคับจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นทนายาทผู้รับมรดกของนายเชียงร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็น เงิน937,858.32 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่31 มีนาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ไม่ฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันทำละเมิดคือวันที่ 2 มิถุนายน 2518 อันเป็นวันบรรจุนายเชียงเข้ารับราชการครุคดีจึงขาดอายุความ ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ในฐานะทนายาทของนาย เชียง เรื่องระยับชัย ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2534 จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสี่ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรอง ให้จำเลยทั้งสี่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่านายเชียง เรื่องระยับชัย เจ้ามรดกทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงว่า นายเชียงไม่เคยประกอบอาชีพครู ไม่น่าเชื่อว่านายเชียงจะได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวดังนี้ แม้โจทก์ไม่มีหลักฐานว่านายเชียงปลอมประกาศนียบัตรเข้าสมัครสอบแต่ก็เชื่อได้ว่านายเชียงสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูทั้งที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาตามที่นายเชียงระบุแจ้งไว้ อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์และอยู่ในประเด็นที่โจทก์ฟ้อง

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ต่อไปว่า ฟ้องขาดอายุความ 10 ปี หรือไม่ เห็นว่า การแจ้งวุฒิการศึกษาไม่ตรงต่อความจริงเกิดขึ้นและสำเร็จผลเป็นละเมิดเมื่อนายเชียงเข้าสมัครสอบแข่งขันเมื่อปี 2518 ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าวันสมัครสอบจะเป็นวันเดือนใดในปีนั้น เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครถูกไฟไหม้หมดวันสมัครสอบจึงถือเป็นวันทำละเมิด การนับอายุความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก บัญญัติว่า "สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด ขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งหรือเมื่อพ้นสิบปี นับแต่วันทำละเมิด" โจทก์เพ่งฟ้องคดีนี้เมื่อปี 2535 นับแต่ปี 2518 ก็เห็นได้ว่าเกินกว่า 10 ปี นับแต่วันสมัครสอบอันเป็นวันทำละเมิด ฟ้องจึงขาดอายุความ

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(อรุณ น้าประเสริฐ-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ